

1500426-70.2021.8.26.0302

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... que um aluno teria praticado furto de equipamentos, como oxímetro, glicosímetro, entre outros. O réu foi flagrado nas câmeras de segurança. O acusado foi intimado e foi à delegacia, onde confessou a prática do furto de dois objetos, e falou que estavam em sua casa. Fizeram a apreensão desses objetos, e ele falou que foram apenas esses que subtraiu. O réu falou que praticou o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500426-70.2021.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500426-70.2021.8.26.0302

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2067646/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 11489768 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 5271/20/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 5623/20/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2067646 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICHARDSON MATOS DE MORAIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

RICHARDSON MATOS DE MORAIS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, porque, no dia 06 de novembro de 2020, por volta das 12h00min, na Praça Doutor Adolfo Bezerra de Menezes, n.º 255, Jardim Estádio, Jaú-SP, teria subtraído, para si, com abuso de confiança, um oxímetro digital, da marca G-Tech, e um glicosímetro, da marca Free Style, pertencentes à vítima UNOESTE - Faculdade de Medicina.

A denúncia foi recebida em 04 de junho de 2021 (fls. 52/54).

Citado (fl. 73), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 77/79).

Como medida de instrução criminal, foram ouvidos o representante legal da vítima, testemunha e interrogado o réu.

Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu

a procedência da ação penal, com a condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa pugnou pela absolvição, sustentando a ocorrência de furto de uso, afastando o dolo de subtração. Subsidiariamente, teceu ponderações sobre a pena. É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelos boletins de ocorrências de fls. 04/05 e 06/07, auto de apreensão (fl. 18), do auto de avaliação de fl. 19 e dos depoimentos colhidos em juízo.

A testemunha Paulo, representante da vítima, disse que era técnico do laboratório da faculdade de medicina e, por algum tempo, começou a desaparecer alguns objetos e materiais médicos. Em algumas situações, viram o réu entrando e saindo do laboratório, quando não havia ninguém, e guardando alguns bens na bolsa, mas não era possível ver o que era. Fizeram boletim de ocorrência. Não chegou a conversar com o acusado. O réu chegou a devolver 2 objetos, que estavam na casa dele. O réu era um dos alunos que fazia monitoria, e, por isso, tinha entrada no laboratório; quem não fosse aluno ou não fizesse monitoria, não poderia entrar no local.

A testemunha Polícia Civil Cícero falou que houve registro de ocorrência de um representante da faculdade Unoeste noticiando que um aluno teria praticado furto de equipamentos, como oxímetro, glicosímetro, entre outros. O réu foi flagrado nas câmeras de segurança. O acusado foi intimado e foi à delegacia, onde confessou a prática do furto de dois objetos, e falou que estavam em sua casa. Fizeram a apreensão desses objetos, e ele falou que foram apenas esses que subtraiu. O réu falou que praticou o delito para poder “praticar em casa”, e não mencionou que queria devolver.

Interrogado, o réu Richardson confessou que subtraiu os bens, e que eles seriam para uso para seus estudos. Estava com os objetos há cerca de 02 semanas. Não avisou qualquer pessoa que havia pegado esses bens. Após o fato, foi aberto um procedimento administrativo na faculdade e não retornou para lá. Coursou a referida faculdade entre o meio de 2018 até o final de 2020. Era monitor da matéria, pelo que se recorda, desde agosto de 2020. Tinha a intenção de devolver, assim que acabassem as provas e não mais os fosse usar. Havia outros oxímetros e glicosímetros iguais a esse no laboratório. É bolsista da faculdade.

Portanto, restaram comprovadas materialidade e autoria.

A prática do crime de furto qualificado, tal como oferecido pela denúncia, é manifesta, observado o lastro probatório produzido nos autos. O depoimento do representante da vítima foi uníssono na fase extrajudicial (fl. 17) e em juízo ao afirmar que viu as imagens do réu entrando e saindo do laboratório.

Nesse mesmo sentido é o Relatório nº 1524/2020 de fls. 08/12 e o depoimento do policial civil que acompanhou as diligências do caso. As imagens capturadas das câmeras de segurança do estabelecimento confirmam o depoimento da testemunha Paulo e o modo de agir do réu.

Soma-se ao conjunto probatório as palavras do acusado, extrajudicialmente (fl. 16) e em juízo. O réu apresentou relato semelhante ao das testemunhas, confirmando que subtraiu os objetos naquele dia e não avisou qualquer pessoa.

Embora tenha afirmado durante a instrução que teria subtraído os objetos para seu uso, não há qualquer evidência nesse sentido. Isso porque, como ele mesmo observou, estava com os itens há cerca de 2 semanas e, além disso, não tomou qualquer atitude no sentido de devolvê-los ou de cientificar a pessoa responsável. Ao contrário, a entrega da res furtiva ocorreu apenas após a autoria ser confirmada pelas autoridades. Também não ficou comprovado nos autos a necessidade de utilização dos referidos aparelhos para as provas.

Acrescento que, na fase de investigação, o réu declarou que não tinha autorização e estava arrependido (fl. 16), além de não mencionar que tinha a intenção de devolver os objetos subtraídos. Dessa forma, não sendo crível a versão de atipicidade apresentada pelo acusado em juízo, afasto a alegação de furto de uso.

Também não merece prosperar o argumento defensivo pela desnecessidade da condenação e da pena. Os fatos, como ocorreram, caracterizam uma conduta típica, ilícita e culpável, conforme denunciado e, portanto, a condenação e aplicação da pena

prevista são medidas que se impõe.

Ficou comprovado, ainda, o abuso de confiança para aplicação da qualificadora prevista no art. 155, §4º, II, do Código Penal. Trata-se de situação em que a Faculdade deposita especial confiança não só no agente, mas em todos os alunos que com ela contratam. No caso, como demonstrado pelo depoimento da representante da vítima, o réu fazia a monitoria e se aproveitou do acesso irrestrito e não vigiado aos ambientes e objetos de propriedade da vítima para realizar a subtração. Além do depoimento, o ofício de fl. 13 confirma que o acusado era aluno da instituição. Portanto, verificou-se que realmente houve a prática da infração penal nos moldes descritos na denúncia, vale dizer, mediante abuso de confiança. Em que pese o pleito defensivo, é inaplicável ao caso o furto privilegiado, nos termos da Súmula 511 do STJ, considerando que a qualificadora envolvida é de ordem subjetiva, impedindo a análise da referida causa de diminuição de pena. Em recente julgado, o STJ reiterou o entendimento nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. ORDEM SUBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. SÚMULA N. 511 DO STJ. ENTENDIMENTO ATUALIZADO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2. “É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva” (Súmula n. 511 do STJ). 3. A qualificadora do abuso de confiança, por ser de ordem subjetiva, inviabiliza o reconhecimento da figura privilegiada do crime de furto. 4. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 5. Agravo regimental desprovido. (grifo ausente no original) (AgRg no HC 655.120/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021).

Desse modo, a condenação nos termos de denúncia é medida que se impõe, uma vez que foram colhidos elementos probantes robustos nessa linha.

Passo à fixação da pena.

PENA. O réu é primário. Atento às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo a pena no mínimo legal em 2 anos de reclusão e a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Fixei o “quantum” unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em vista inexistirem informações mais precisas acerca de suas condições financeiras. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, “d”, do CP), uma vez que utilizada na fundamentação e convicção deste juízo, no entanto, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Egrégio STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, como já fundamentado.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o aberto, a teor do art. 33, § 2º, inciso “c” do Código Penal.

Considerando o disposto nos artigos 43 e 44, incisos I, II e III, 2ª parte e § 3º, ambos do Código Penal, opto por substituir a pena corporal pela restritiva de direitos. Assim, a substituição se dará por 2 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal, pelo mesmo período da condenação (2 anos), fixadas elas em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal), bem como na prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 salário-mínimo, destinada a entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução, mantida a pena pecuniária no mínimo legal.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR a acusado RICHARDSON MATOS DE MORAIS, qualificado nos autos, à pena de prestação de serviços

à comunidade, à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação - 2 (dois) anos, a ser fixada pelo juízo da execução, bem como na prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 salário-mínimo, destinada a entidade pública ou privada com destinação social, e pena de multa consistente no pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta (artigo 44, § 4º do Código Penal), deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena corporal no regime aberto (artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal).

Solto por esse processo, não imponho o imediato cumprimento da pena.

Custas pelo acusado, ressalvada eventual concessão dos benefícios da justiça gratuita.

P.I.C.

Jaú, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA